

### 3° JUZGADO CIVIL

**EXPEDIENTE : 02116-2021-0-2501-JR-CI-03**  
**MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS**  
**JUEZ : VERGARA MENDOZA SEGUNDO ROGER.**  
**ESPECIALISTA : LOPEZ LUJAN ELIZABETH MARIANELLA**  
**DEMANDADO : VELASQUEZ SANCHEZ, CARLOS DAMIAN**  
**DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA**

### RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Nuevo Chimbote, dieciséis de abril del dos mil veintiséis. -

**AUTOS Y VISTOS:** Dado cuenta con los autos en despacho se procede a emitir la presente resolución, y **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12<sup>o1</sup> de Ley N°

30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

**SEGUNDO:** Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

**TERCERO:** Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

**CUARTO:** En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

**QUINTO:** Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya; por estas consideraciones: **SE RESUELVE:**

<sup>1</sup> Artículo 12. Condiciones para remate por internet. El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

- 1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los inmuebles materia de ejecución forzada siguiente:

**a) DESCRIPCION:**

**Bien inmueble ubicado en la MANZANA Q2 LOTE 17 del ASENTAMIENTO HUMANO CAMBIO PUENTE SECTOR A, distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, inscrito en la Partida Registral N° P09110105 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chimbote.**

- 2. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

**3. CARGA Y GRAVAMENES:**

**Hipoteca:**

**a.** Asiento 00006 Hipoteca hasta por la suma de S/ 57,741.33 soles a favor de SCOTIABANK PERU SAA

**Embargo:**

**b.** Asiento 00007: Embargo en forma de inscripción a favor de Mi Banco – Banco de la Microempresa SA hasta por la suma de S/. 80,000.00 soles, ordenado por el Tercer Juzgado de Paz Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, Expediente 0664-2021-79-2501-JP-CI-03.

- 4. VALOR DE TASACION:** Tasación en la suma de S/ 87,741.34 soles.

**5. PRECIO BASE DEL REMATE:**

**a) PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de S/. 58,494.23 soles (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 23/100 SOLES).

**b) SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de S/. 49,720.10 soles (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VENTE CON 10/100 SOLES).

**c) TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de S/. 42,262.08 soles (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 08/100 soles).

- 6. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y
- b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

**7. PUBLICACION:** Procédase a la PUBLICACION de los avisos de los remates EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley N°30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial [www.pj.gob.pe](http://www.pj.gob.pe), enlace virtual de REM@JU, para su visualización.

**8. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado; y en los inmuebles a rematar** por parte de la especialista legal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU** en forma oportuna y bajo responsabilidad.

**9. NOTIFIQUESE** a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.

**10.CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.

**11. NOTIFIQUESE** a las partes procesales a las partes procesales, en su domicilio procesal o casilla electrónica, y en la dirección de los inmuebles sub Litis, así como notifíquese a los poseedores del bien materia de Litis.-

**Notifíquese. -**

### 3° JUZGADO CIVIL

**EXPEDIENTE : 02116-2021-0-2501-JR-CI-03**  
**MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS**  
**JUEZ : VERGARA MENDOZA SEGUNDO ROGER.**  
**ESPECIALISTA : LOPEZ LUJAN ELIZABETH MARIANELLA**  
**DEMANDADO : VELASQUEZ SANCHEZ, CARLOS DAMIAN**  
**DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA**

### RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE

Nuevo Chimbote, veintisiete de mayo del dos mil veintiséis. -

**AUTOS Y VISTOS;** Dado cuenta con el escrito de la ejecutante, a su solicitud y Primer otrosí, se procede a emitir la resolución correspondiente, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Mediante resolución diez, de fecha dieciséis de abril del presente año se resolvió convocar a remate electrónico judicial, siendo que en el punto 3. Cargas y Gravámenes se consignó la hipoteca en el asiento 00006 hasta por la suma de S/. 57,741.33 soles a favor de Scotiabank Peru SAA, **SEGUNDO:** Como es de apreciarse, existe error material respecto del monto de la suma consignada, siendo lo correcto "3. Cargas y Gravámenes: Hipoteca: Asiento 00006 hasta por la suma de S/. 87,741.33 soles a favor de Scotiabank Peru SAA.", por lo que corresponde disponer su corrección en atención a lo dispuesto por el artículo 407 del Código Procesal Civil que dispone *"Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga."*

Por las consideraciones antes expuestas y norma procesal citada, **SE RESUELVE:**

**CORREGIR** la resolución número diez, de fecha dieciséis de abril del dos mil veintiséis, únicamente en el extremo: "3. Cargas y Gravámenes: Hipoteca: Asiento 00006 hasta por la suma de S/. 87,741.33 soles a favor de Scotiabank Peru SAA.", quedando subsistente los demás extremos.-  
Notifíquese.